

# Договор с пациентом: разбор двух редакций

ООО «АНГЕЛ-ДЕНТ» · договор на оказание стоматологических услуг · 6 сентября 2026

## Короткий ответ

Это один и тот же договор в двух редакциях — второй нужен вместо первого, а не вместе с ним. Тексты совпадают дословно; расходятся только три реквизита и одна опечатка.

Но ни одну из редакций подписывать в нынешнем виде нельзя. В первой устаревший номер лицензии, во второй — адрес не как в ЕГРЮЛ и нерабочий расчётный счёт, а в обеих — корсчёт с лишней цифрой и подписант без доверенности. Правильный документ собирается из обоих плюс правки ниже.

Держать две редакции опасно и само по себе: администратор распечатает ту, что попадётся под руку, и пациент получит договор со старой лицензией или со счётом, на который не пройдёт платёж.

## Чем именно отличаются

| Реквизит          | Договор 1                                 | Договор 2                                              | Как правильно                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Номер лицензии    | ЛО-50-01-007867                           | ЛО41-01162-50/00299266                                 | Верно во втором. Первый — старый номер, до перевыпуска.                  |
| Адрес исполнителя | г. Реутов, ул. Победы, д. 22, помещение V | г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, помещение 2 | Верно в первом: в ЕГРЮЛ — «ПОМЕЩЕНИЕ V».                                 |
| Расчётный счёт    | 40702810240020000960                      | 40702810310001942141                                   | Верно в первом: у второго не сходится контрольный ключ по БИК 044525225. |
| Опечатка          | лишняя «1» в п. 2.2                       | —                                                      | Мелочь, но её видно на бумаге.                                           |

Всё остальное — предмет, цены, права и обязанности, ответственность, споры, приложения — в двух файлах совпадает буква в букву.

## Ошибки, которые ломают документ

### 1. Подписант действует по трудовому договору, а не по доверенности

В преамбуле: «в лице Коммерческого директора Наджарова А. А., действующего на основании Трудового договора № 2/23 от 01.12.2023». Трудовой договор полномочий выступать от имени общества не даёт: по ст. 53 ГК и ст. 40 закона об ООО без доверенности действует только генеральный директор. Формально по ст. 183 ГК такая сделка считается заключённой лично с подписантом — в споре с пациентом это первое, за что зацепится юрист.

**Что сделать:** Выдать доверенность и написать в преамбуле «действующего на основании доверенности № \_\_ от \_\_». Либо договор подписывает генеральный директор.

### 2. Корреспондентский счёт написан с лишней цифрой — в обоих файлах

В документах стоит 301018104700000000225 — это 21 знак, а корсчёт всегда 20. Правильный корсчёт Сбербанка по БИК 044525225 — 30101810400000000225.

**Что сделать:** Исправить в обоих. По нынешним реквизитам платёж уйдёт в отбраковку.

### 3. Расчётный счёт во втором договоре не проходит проверку ключа

Счёт 40702810310001942141 при БИК 044525225 не сходится по контрольному ключу — банк такой платёж не проведёт. Счёт из первого договора (40702810240020000960) проверку проходит. Отдельно: в реквизитах, по которым клиника выставляет счета нам, значится ВТБ, а в обоих договорах — Сбербанк.

**Что сделать:** Уточнить у бухгалтера, какой счёт и банк действующие, и оставить один.

### 4. В первом договоре указан недействующий номер лицензии

ЛО-50-01-007867 — старый номер. Действующий, по которому клиника значится в реестре Росздравнадзора и который стоит на сайтах, — ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016.

**Что сделать:** Номер лицензии — обязательное сведение о исполнителе (п. 19 Правил № 736). Неверный номер — это недостоверная информация для потребителя.

## Чего не хватает по закону

Требования — Правила предоставления платных медицинских услуг (постановление Правительства РФ № 736 от 11.05.2023), закон № 323-ФЗ и закон № 152-ФЗ.

### 1. Пациент в договоре не идентифицирован

Правила № 736 (п. 19 «б»): требуют в договоре ФИО, адрес места жительства и телефон потребителя — то есть самого пациента. В документе есть только Заказчик. При этом бланк подписи прямо рассчитан на законного представителя: значит, случай «заказчик ≠ пациент» штатный, а данных пациента нет.

**Что сделать:** Добавить блок «Пациент (потребитель)» с ФИО, датой рождения, адресом и телефоном; для представителя — кем приходится пациенту.

### 2. Нет подписи пациента

Тот же п. 19 (подпункт «е»): договор подписывают и исполнитель, и потребитель. Сейчас подписывает только Заказчик.

**Что сделать:** Вторая строка подписи — пациента (или отметка, что он несовершеннолетний).

### 3. Договор в двух экземплярах вместо трёх

П. 7.2: «Договор составлен в 2-х экземплярах». Правила № 736 (п. 20) прямо требуют три экземпляра, когда заказчик не совпадает с потребителем: исполнителю, заказчику и потребителю.

**Что сделать:** «Если Заказчик не является Пациентом, договор составляется в трёх экземплярах».

### 4. Не указано место оказания услуг

В договоре есть только юридический адрес клиники. Между тем медицинская лицензия привязана к адресам мест деятельности, а юрлицо одно на три клиники. По такому договору выходит, что услуги в «Венеции» (Мытищи, ул. Мира, 37) оказываются в Реутове.

**Что сделать:** Строка «Место оказания услуг: \_\_\_\_\_» — либо свой бланк на каждую клинику.

### 5. Нет информированного добровольного согласия

Ст. 20 закона № 323-ФЗ: до любого медицинского вмешательства берётся ИДС — отдельный документ по форме Минздрава (приказ № 1051н). Приложений к договору всего два: анкета анамнеза и план лечения. Договор согласие не заменяет.

**Что сделать:** Это первое, что проверяет Росздравнадзор. Завести ИДС отдельным приложением — общее на приём и отдельные на имплантацию, удаление, наркоз.

**6. Нет согласия на обработку персональных данных**

Данные о здоровье – специальная категория (ст. 10 закона № 152-ФЗ), для них нужно отдельное письменное согласие с перечнем действий, целями и сроком. В договоре и приложениях его нет вообще.

**Что сделать:** Отдельный бланк согласия, подписывается вместе с договором.

**7. Не указан срок действия лицензии**

П. 19 «а» Правил № 736 просит номер лицензии, дату и срок действия. Срока нет.

**Что сделать:** Дописать «бессрочно» – с 2021 года лицензии выдаются без срока.

**8. Приложение № 3 существует, но в перечне приложений его нет**

П. 2.3 ссылается на график платежей (Приложение № 3), а в разделе 10 «Неотъемлемые части» перечислены только приложения 1 и 2.

**Что сделать:** Дописать третье приложение в перечень.

## Условия, за которые можно получить по защите прав потребителей

**1. П. 6.7 – право публиковать фотографии**

Разрешение размещать фото полости рта в каталогах, на сайте и в соцсетях вшито в договор условием. Согласие на обнародование изображения (ст. 152.1 ГК) должно быть отдельным и отзывным, а включение его в договор об услугах Роспотребнадзор трактует как навязывание (ст. 16 ЗоЗПП, штраф по ст. 14.8 КоАП).

**Что сделать:** Вынести в отдельное согласие с выбором «согласен / не согласен» – от этого не зависит, лечат пациента или нет.

**2. П. 6.6 – согласие на SMS**

То же самое. Сервисные напоминания о приёме допустимы, но рекламная рассылка требует отдельного согласия (ст. 18 закона «О рекламе»).

**Что сделать:** Галочка отдельно на сервисные сообщения и отдельно на рекламные.

**3. П. 2.4 – стопроцентная предоплата**

За ортопедию, ортодонтию и имплантацию берётся 100% аванс за всю услугу. Безусловная полная предоплата ущемляет право потребителя отказаться от договора в любой момент (ст. 32 ЗоЗПП, ст. 782 ГК).

**Что сделать:** Привязать аванс к тому, что клиника реально закупает под пациента: стоимость конструкций, имплантов, работы лаборатории.

**4. П. 5.1 – спор рассматривает руководитель клиники**

Читается как обязательный досудебный порядок, навязанный пациенту.

**Что сделать:** Дописать, что это не лишает пациента права сразу обратиться в суд, а подсудность – по его выбору (ст. 17 ЗоЗПП).

#### 5. П. 4.2 – «Исполнитель не несёт ответственность»

Список случаев безусловного освобождения от ответственности потребителю противопоставить нельзя: вина оценивается судом, а не назначается договором.

Что сделать: Переформулировать: перечисленные обстоятельства «учитываются при оценке качества услуги и вины Исполнителя».

## Мелочи

- Сбита нумерация: после 3.1.1 идёт 3.1.3, после 3.2.1 – 3.2.3. Выглядит так, будто пункт вырезали.
- П. 3.3.3 и 3.3.4 слиты в одну строку без переноса.
- Регистрирующий орган назван МИФНС № 20 – это та, что выдавала свидетельство в 2013 году. Сейчас клинику ведёт МИФНС № 23. Для ссылки на старое свидетельство это правильно, менять не нужно – просто чтобы не смущало при сверке.

## Что в договоре сделано правильно

- Информация о праве получить помощь бесплатно по программе госгарантий (п. 6.4) – обязательна по ч. 6 ст. 84 закона № 323-ФЗ, и она есть.
- Предупреждение, что несоблюдение рекомендаций врача снижает качество услуги (п. 6.2) – тоже требование Правил, есть.
- Выдача медицинских документов по заявлению в течение 10 дней без доплаты (п. 3.1.4.1) – п. 31 Правил № 736, есть.
- Оговорка, что осложнения, которые нельзя полностью исключить, не считаются недостатком качества (п. 6.3) – сформулировано корректно и защищает клинику.
- Право пациента отказаться от лечения с расчётом по фактически оказанному (п. 3.4.2) – соответствует ст. 782 ГК.

## Что делать

1. Оставить один бланк. За основу – вторую редакцию (там верная лицензия), подставить из первой адрес «помещение V» и проверенный расчётный счёт, исправить корсчёт на 30101810400000000225.
2. Выдать доверенность подписанту и заменить в преамбуле ссылку на трудовой договор. Это единственная правка, без которой договор уязвим целиком, а не по частям.
3. Добавить в бланк пациента: его данные, его подпись, место оказания услуг и третий экземпляр, когда заказчик и пациент – разные люди.
4. Довести комплект приложений. Сейчас их два, нужно минимум пять: анкета анамнеза, план лечения, график платежей, информированное добровольное согласие, согласие на обработку персональных данных. Согласия на фото и на рассылку – отдельными галочками, а не условием договора.
5. Смягчить четыре условия, которые сегодня читаются как ущемляющие: стопроцентный аванс, «спор рассматривает руководитель», перечень освобождений от ответственности и право на публикацию фото.

Оговорка: это разбор маркетинговой студии, а не юридическое заключение. Реквизиты и нормы проверены по первоисточникам – выписке из ЕГРЮЛ от 13.08.2026, реестру Росздравнадзора и текстам актов, – но перед тем как пускать бланк в работу, финальную редакцию стоит показать юристу, который ведёт клинику.